

1502671-21.2020.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS
Comarca: Jacareí
Foro: Foro de Jacareí
Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Já foi preso e processado por crime de tráfico de drogas no ano de 2013, pelo qual foi condenado a cumprir pena de 02 anos e 06 meses de reclusão. Em 2017 respondeu a outro processo por tráfico de drogas e foi absolvido.

Na espécie, a confissão do réu está em harmonia com as demais provas produzidas no curso do processo.

A testemunha SALOMAO FARIA DE SOUZA, guarda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502671-21.2020.8.26.0292 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502671-21.2020.8.26.0292

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2290028/2020 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 14799211 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO,

2206/20/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2290028 - 04º D.P. JACAREI, 2206/20/515 - 04º D.P. JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL RAFAEL PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

VISTOS.

1.MICHAEL RAFAEL PEREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 12, da Lei 10826/03, porque, no dia 20 de novembro de 2020, por volta das 20 horas e 30 minutos, agindo em ocasião de calamidade pública, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no seu local de trabalho, manteve sob sua guarda uma arma de fogo de uso permitido consistente em revólver da marca

Taurus, calibre 38, número NA899760, com seis cartuchos íntegros.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 07 de janeiro de 2021. (fls. 88).

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 112/113).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Ao final o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, postulou a condenação do réu, nos termos da denúncia. A Douta Defesa pugnou pela aplicação da reprimenda no mínimo legal compensando a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, substituindo a pena corporal por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01 e ss.), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), bem como pelo Laudo Pericial de fls.44/49, que atestou a eficácia da arma de fogo e munições apreendidas em poder do réu.

A autoria é incontroversa.

O réu MICHAEL RAFAEL PEREIRA DA SILVA, interrogado em solo policial, devidamente assistido por seu advogado, declarou ser comerciante e para a sua própria segurança adquiriu uma arma de fogo há dois meses "de um cara de São Paulo", desconhecendo os dados qualificativos do vendedor, pela quantia de R\$300,00. A arma estava municiada com seis cartuchos intactos e a deixou na gaveta na cozinha do bar, "longe do balcão onde ficam os clientes" e os guardas civis que estiveram no local em data de hoje, acabaram a encontrando e o conduziram a este plantão. Em juízo, ao ser interrogado, o réu voltou a admitir o crime, apresentando basicamente a mesma versão. O bar lhe pertencia e acabou adquirindo a arma de fogo para a sua proteção. Atualmente tem 27 anos de idade. Reside em Jacareí e trabalha como ajudante na empresa Marfrig. É amasiado e tem uma filha de 02 meses, sendo o responsável pelo sustento dela. Também tem um enteado. Já foi preso e processado por crime de tráfico de drogas no ano de 2013, pelo qual foi condenado a cumprir pena de 02 anos e 06 meses de reclusão. Em 2017 respondeu a outro processo por tráfico de drogas e foi absolvido.

Na espécie, a confissão do réu está em harmonia com as demais provas produzidas no curso do processo.

A testemunha SALOMAO FARIA DE SOUZA, guarda municipal de Jacareí, declarou que na data dos fatos juntamente com seu colega Wagner realizava rondas com a equipe de fiscalização de postura da Prefeitura Municipal local, quando na Choperia 3M, situada na Av. Migrantes 689 (adega), ingressaram no local e abordaram as pessoas que ali estavam. O proprietário do estabelecimento, ora ré, franqueou o acesso à parte interna do balcão e localizaram uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, número NA899760, devidamente municiado com seis cartuchos intactos, que estava no interior da gaveta da cozinha. O réu, ao ser questionado, admitiu a posse e propriedade da arma de fogo, a qual foi adquirida para a sua defesa pessoal de uma pessoa da cidade de São Paulo. Afirmou, ainda, que nunca efetuou qualquer disparo. O réu foi preso e conduzido ao Distrito Policial.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha WAGNER GOUVEA DE OLIVEIRA, guarda municipal, que participou da diligência.

Pois bem.

A prova produzida no curso do processo não deixa nenhuma dúvida no sentido de que o réu, efetivamente, manteve sob sua guarda uma arma de fogo de uso permitido descrita na inicial acusatória devidamente municiada (revólver Taurus, calibre 38, número NA899760, com seis cartuchos íntegros).

Os Guardas Municipais confirmaram integralmente a ocorrência e a diligência no estabelecimento comercial do réu que culminou com a apreensão do armamento.

Outrossim, o réu admitiu integralmente o crime ao ser interrogado durante a fase extrajudicial e em juízo.

Assim, a condenação do réu é de rigor, nos termos da denúncia.

3. Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal Brasileiro.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base na primeira fase no patamar mínimo, ou seja, 01 ano de detenção, além de 10 dias-multa.

Na segunda fase compenso a agravante da reincidência não específica com a atenuante da confissão espontânea, e mantenho a pena fixada na primeira fase no patamar mínimo.

Por fim, na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento e/ou diminuição de pena a serem consideradas.

A despeito da reincidência do acusado entendo que estão presentes os requisitos legais do artigo 44, do Código Penal, para substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Como bem salientou o Parquet é verossímil a versão apresentada pelo acusado no sentido de que adquiriu o armamento para a proteção do seu estabelecimento comercial, o qual era situado em bairro conhecido pelo alto índice de criminalidade.

Aliás, a arma de fogo foi encontrada dentro do balcão da adega e dentro de uma gaveta.

Oportuno salientar que o réu admitiu integralmente a imputação desde a fase policial, apresentando o mesmo relato e justificativa sobre a posse do armamento.

Assim, substituo a pena corporal por uma restritiva de direitos de prestação pecuniária consistente na perda do valor da fiança depositada, a qual será devidamente destinado a uma instituição de caridade devidamente cadastrada por este juízo.

Fixo o regime aberto para o caso de descumprimento do benefício supra, apenas pró forma, já que a pena já está integralmente cumprida com a perda da fiança, conforme benefício supra.

4. Posto isso e pelo que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu MICHAEL RAFAEL PEREIRA DA SILVA a cumprir pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída na forma do artigo 44, do CP, nos termos acima expostos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, por infração ao art. 12, caput, da Lei 10826/2003.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, iniciando-se a fase executória.

Jacarei, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA